

第76792437号“PFOLDS PLISSE”商标准予注册的决定

异议人：株式会社三宅设计事务所

委托代理人：北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）

被异议人：东莞市莉颖服饰有限公司

异议人株式会社三宅设计事务所对被异议人东莞市莉颖服饰有限公司经我局初步审定并刊登在第1887期《商标公告》第76792437号“PFOLDS PLISSE”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“PFOLDS PLISSE”指定使用在第25类“服装；裙子；T恤衫；内衣；防水服；鞋；帽”等商品上。异议人引证在先注册的第56584275号“PLEATS PLEASE”等商标核定使用在第25类“服装；成品衣；婴儿全套衣；游泳衣；雨衣；化装舞会用服装”等商品上。被异议商标与异议人引证商标指定使用商品虽属类似商品，但双方商标在字母组成、呼叫以及整体外观等方面存在一定区别，并存使用应不易造成消费者的混淆误认，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人称被异议商标的注册申请违反《商标法》第四条、第七条、第四十四条等相关规定缺乏事实依据，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第76792437号“PFOLDS PLISSE”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年06月18日